

**DÜZENLEME ŞEKLİNDE
ANAHTAR TESLİM GÖTÜRÜ BEDEL
VE ARSA PAYI KARŞILIĞI
İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ**

1. TARAFLAR

A) ARSA SAHİPLERİ:

Mülkiyeti Arsa Sahiplerine ait bulunan İstanbul ili, İlçesinde kain ve ilgili Tapu Müdürlüğü'nün Ada, Parsel numarasında kayıtlı taşınmazın malikleri, işbu sözleşmede topluca "**Arsa Sahibi/Arsa Sahipleri/Kat Malikleri**" olarak anılacaktır.

B) YÜKLENİCİ : FETSAN GRUP İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ

Firma Yetkilileri : ÜMİT FETTAHOĞLU VE AHMET SANCAKTUTAN

Vergi Numarası : 0110040869

Müteahhitlik Yetki No : 0001315006535547

Adres : Kocasinan Merkez Mah. Alp Sok. No: 1/C Bahçelievler/İSTANBUL

Mail adresi : info@fetsangrup.com

İşbu Sözleşmede Kısaca '**Yüklenici**' olarak geçecektir.

İşbu Sözleşmede Arsa Sahipleri ve Yüklenici ayrı ayrı "Taraflar", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

Yukarıda unvan, ticari merkez ve adresleri yazılı olan taraflar arasında, aşağıdaki şartlara uygun olarak "Düzenleme Şeklindeki Anahtar Teslim Götürü Bedel Ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesini" akdedilmiştir.

2. TANIMLAR.

Sözleşme : İşbu Düzenleme Şeklindeki Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesini ifade eder.

Bina : İşbu sözleşmede Tapu kaydı yazılı arsada onaylı projelerine ve Yapı Ruhsatına göre yine bu Sözleşmede belirlenen yükümlülükler çerçevesinde Yüklenici tarafından inşa edilecek yapı veya yapıları ifade eder.

Fiili Bağımsız Bölüm Teslimi: Bağımsız bölümlerin ve binaya ilişkin inşaat faaliyetlerinin inşaat ruhsat ve ekleri olan onaylı projelerine, fen ve sanat kurallarına, mer'i imar mevzuatına ve yönetmeliklerine, işbu sözleşme ve ekli teknik şartnamesine göre tamamlanmasını, asansörlerin, ısıtma ve soğutma tesisatının çalışır durumda olmasını, ortak alanların tamamlanmasını, her ne şekilde olursa olsun, binanın tümüne çalışır durumda doğalgaz, elektrik ve kullanma suyunun bağlanmış olmasını ve bağımsız bölümlerin ikamet edilebilecek şekilde Arsa Sahiplerine teslim edilecek aşamaya gelmesini ifade eder.

Arsa / Taşınmaz / Gayrimenkul : Mülkiyeti Arsa Sahiplerine ait bulunan, İstanbul ili, İlçesinde kain ve ilgili Tapu Müdürlüğü'nün Ada, Parsel numarasında kayıtlı arsayı ifade eder.

Avan Proje : Uygulama projesinin yapılmasına esas teşkil eden ve 1/100 veya 1/200 ölçeklerinde olup, yürürlükte bulunan imar plan ve mevzuata göre Yüklenici tarafından düzenlenecek/düzenlettirilecek Ruhsat Projesine uygun bir ön projeyi ifade eder.

İnşaat : Yüklenicinin İşbu Sözleşme ve ekleri ile Belediye'den onaylı Projeleri ve Yapı Ruhsatına göre Arsa üzerinde yapacağı inşaat/inşaatları ifade eder.

Kaba İnşaat: Yüklenici firmanın, işbu sözleşme ve ekleri ile Belediyece onaylı projesine uygun olarak arsa üzerine yapacağı tüm betonarmesi tamamlanmış ve dış duvarları örülmüş inşaatı ifade eder.

Mimari Projeler: Yüklenici tarafından imar mevzuatına uygun olarak hazırlanarak, ilgili Belediyeler tarafından onaylanan mimari, statik, tesisat, elektrik, mekanik, alt yapı projelerini ve bu projelere ilişkin olarak aynı şekilde ilgili Belediyeler tarafından onaylanan tadil projelerini ifade eder.

Teknik Şartname: İnşaata ilişkin olarak Bina'nın niteliklerini, binada yapılması veya olması gereken teknik özellikleri ve kalitelerini detaylı olarak belirlemek amacıyla hazırlanan Sözleşmeye ekli teknik şartnameyi ifade eder.

Arsa Sahibi Temsilcileri: İşbu sözleşme içeriğinde görevleri tanımlanmış ve en az 3 (Üç) temsilcinin bir araya gelmesi sureti ile görevlerini icra edebilecek olan aşağıda ismi belirtilen kişileri ifade eder.

- | | | | | | |
|----|-------|---------|-------|-------|-------|
| 1- | | TC. No: | | mail: | |
| 2- | | TC. No: | | mail: | |
| 3- | | TC. No: | | mail: | |
| 4- | | TC. No: | | mail: | |
| 5- | | TC. No: | | mail: | |

TEMSİLCİLER KURULU kararları YÜKLENİCİ'ye yazılı olarak imza karşılığı elden, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla veya e-posta yolu ile yapılır. Bunun haricinde alınan kararlar YÜKLENİCİ'ye iletilmiş kabul edilmeyecektir. Kat malikleri kendi arasından veya üçüncü şahıslardan belirleyeceği .. (..) kişilik bir temsil heyeti oluşturacak, sözleşme kapsamında yapılacak işleri bu heyet vasıtasıyla denetleyecektir.

Temsilciler kurulu inşaatı, danışmanları veya yetkilendireceği teknik elemanları vasıtasıyla, öncesinde yükleniciye bildirmek ve her türlü güvenlik kurallarına uyulması şartı ile gerekli inşaat aşamalarında denetleme hakkına sahiptir.

Kat malikleri kendi arasından veya üçüncü şahıslardan belirleyeceği .. (...) kişilik bir temsil heyeti oluşturacak, sözleşme kapsamında yapılacak işleri bu heyet vasıtasıyla denetleyecektir. Heyet, kat malikleri adına inşaatın kontrolünü ve iş kabullerini yapmaya yükleniciye ait olacak hisselerin tapu dairesinde temlik ve tahrirlerini vermeye, yönetim planını hazırlamaya ve Tapu da şerh etmeye, kat irtifakını kurmaya, cins tashihini yapmaya, Bina Tamamlama Sigortası poliçesini almaya,yükleniciden teminat mektubu alıp vermeye ve gerekmesi durumunda nakde çevirmeye, yüklenicinin hissesi üzerine ipotek tesis etmeye, konulan ipotekleri sözleşmede belirtilen inşaat aşamalarına göre fek etmeye ve kat malikleri adına ihtarname keşide etmeye yetkili olacaktır. Yüklenici ile noterde yapılacak sözleşmede bütün kat malikleri bu heyete vekalet verecektir. Kat maliki adına hareket edecek heyet Yüklenici'nin Arsa Sahipleri'ne vereceği teminatların/teminat

mektuparının/ipoteklerin ve/veya Yüklenici'ye isabet edecek dairelerin Arsa Sahipleri tarafından paraya çevrilmesine dair kararlar bakımından en az .. (..) kişinin müşterek imzası ile işlem yapacak, diğer kararlar bakımından ise en az .. (..) kişinin müşterek imzası ile işlem yapacaktır.

Yüklenici, kat irtifakının kurulması, arsa payı devri, bağımsız bölüm devri, teminat mektubu teslimi ve iadesi gibi konularda gerekli tüm iş ve işlemleri hazırlayarak en az 7 gün olmak üzere vereceği yeterli süre öncesinde temsilci heyetine bilgi verecektir. Bilgilendirmenin akabinde Arsa Sahibi Temsilcileri ilgili işlemleri gerekli sürelerde yapacaktır.

Arsa Sahipleri Temsilcileri, mücbir sebepler dışında işbu sözleşmede belirlenen görevlerini ifa etmekten imtina edemezler. Arsa Sahipleri Temsilcilerinden her hangi birinin mücbir sebepler neticesinde görevini ifa edemez duruma gelmesi halinde ve diğer Arsa Sahipleri Temsilcilerinin de buna bağlı olarak görevlerini ifa edemedikleri durumda, en az .. (..) Arsa Sahibi Temsilcisinin birlikte yapacağı toplantı çağrısını müteakiben en geç 15 gün içerisinde Arsa Sahiplerinin tamamı bir araya gelerek belirleyecekleri Arsa Sahibi Temsilcilerine işbu sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine ilişkin gerekli olan vekaleti en geç 7 gün içerisinde vereceklerdir. Bu süre zarfında, işbu sözleşmede Arsa Sahipleri Temsilcileri ve/veya arsa sahipleri aleyhine düzenlenen müeyyideler yönünden süreler durur.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşme Arsa Sahiplerinin hissedarı olduğu İstanbul İli, İlçesi, Mahallesi, ... Ada Parsel sayılı, toplamm² alanlı parsel üzerinde;

1.Bodrum Katta ..., Zemin Katta .. Adet Daire, 1. Normal Katta .. Adet Daire, 2. Normal Katta .. Adet Daire, 3. Normal Katta .. Adet Daire, 4. Normal Katta .. Adet Daire, 5. Normal Katta .. Adet Daire ve 6. Normal Katta .. Adet Daire olmak üzere toplam ... adet bağımsız bölüm olmak üzere toplam ... Adet mesken vasıflı bağımsız bölümden oluşan kat İrtifakı/Mülkiyeti kurulu (arsa hisseli) binaların; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun ve İlgili Yönetmelikler çerçevesinde yıkılarak, yürürlükteki İmar Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere, yeni plan notlarına, işbu sözleşme ile teknik şartname ve diğer eklerine, yeni deprem yönetmeliğine göre hazırlanacak plan ve projelere uygun, ilgili Belediyece verilecek ruhsat alanı dahilinde ve yapı denetim kurumunun kontrolünde, tespit edilecek kat/bedel karşılığında Yüklenici tarafından anahtar teslimi şeklinde inşaat yapımını, inşaatın yapım özelliklerini, inşaat yapım bedelinin ödenme usul ve şeklini, Arsa Sahipleri ile Yüklenicinin hak ve yükümlülüklerini içerir.

4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Yüklenici, Arsa üzerinde, geçerli imar durumu ile tasdikli projesine uygun bağımsız bölümlerden oluşacak binayı, "Arsa Payı Karşılığı" "Götürü Bedel Ödeme" ve "Anahtar Teslimi" esasına göre süresinde inşa ederek Arsa Sahipleri'ne ait olacağı kabul edilen bağımsız bölümleri Arsa Sahipleri'ne teslim etmeyi, buna karşılık Arsa Sahipleri de, Arsanın tamamını 100 (Yüz) hisse kabul ederek, TL (.....) TL emlak rayiç değerindeki ve sahibi bulundukları toplam 100/100 hissenin,/100 (yüzde.....)'lık kısmını kendi uhdelelerinde bırakarak mütebaki/100 (yüzde.....)'luk kısmını, işbu sözleşme içerisinde belirtilen inşaat aşamasında Yüklenici'ye devir ve temlik etmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşmede belirlenmiş olan arsa payı paylaşım oranı, Arsa Sahiplerinin yarısı bizden kampanyası ödemesi ve kampanyaya ek olarak ödenecek olan tutarlar hesaplanarak verilmiştir.

4.2 Sözleşmede belirtilen bedel Sözleşmenin noter harcına esas teşkil etmek üzere kararlaştırılan değeri olup, taraflar bu bedelin taşınmazın gerçek değeri olduğu yolunda bir hak oluşturmayacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.3 Arsa Sahipleri tarafından Yüklenici'ye satışı vaad edilen hisse, Yüklenicinin işbu sözleşme

gereğince yüklendiği edimlerin yerine getirmesi karşılığında sözleşmede belirtilen ilgili zamanlarda devir, temlik ve tescil edilecektir. Yüklenci ise, Arsa Sahipleri tarafından kendisine bu sözleşme ile satışı vaad edilen hissenin bedel karşılığını, işbu sözleşmede Arsa Sahipleri'ne ait olacağı belirtilen bağımsız bölümleri sözleşme hükümlerine ve teknik şartnamesine uygun olarak inşa ederek ve Arsa Sahipleri tarafından ödenecek bedel karşılığı Arsa Sahipleri'ne süresinde teslim etmek suretiyle ödemiş sayılacaktır.

- 4.4** Arsa Sahipleri, işbu sözleşme koşullarına göre süresinde ve Sözleşme ve eklerine uygun olarak teslimi kaydı şartı ile ve iş bu sözleşmede devir ve teslim için kararlaştırılan zamanlarda Yüklenci'ye devrini vaad ettiği söz konusu hisse için, Yüklenci'den hiçbir şekil ve surette satış bedeli veya herhangi bir ad altında bir bedel veyahut ivaz talep ve tahsil etmeyecektir. Sözleşmeye konu olan Arsa hissesinin noter harcına esas teşkil etmek üzere kararlaştırılan yukarıdaki değeri, gayrimenkulün İlgili Belediyesi'nce tespit edilen asgari emlak vergisi değeri olup, Taraflar arasında ileride çıkacak bir uyuşmazlıkta, bu bedelin herhangi bir Tarafça, taşınmazın rayiç bedeli olduğu şeklinde yorumlanmayacak veya böyle bir iddia ileri sürülemeyecektir.
- 4.5** İşbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra imar durumu ve yönetmelik değişikliği nedeniyle, proje durumunda meydana gelecek değişiklikler (+ / -) Arsa Sahipleri ve Yüklenci arasındaki işbu sözleşmede anlaşılan paylaşım oranı esas alınarak Yüklenci ve Arsa Sahiplerine yansıtılacaktır. Arsa sahiplerine düşecek olan ek alanların imalat bedelide Arsa sahipleri tarafından Yüklenciye ödenecektir. Taraflar bu durumu kabul ve taahhüt etmiştir.
- 4.6** İşbu Sözleşmenin imzalanmasından sonra imar durumu ve yönetmelik değişikliği nedeniyle, proje durumunda ek bağımsız bölüm/kat çıkması durumunda taraflar ilgili ek bağımsız bölümü/kat alanını %50-%50 oranında paylaşacak olup ortaya çıkacak olan masraflar Yüklenci firmaya ait olacaktır. Yüklenci, işbu madde kapsamındaki artışlar sebebiyle Arsa sahiplerinden herhangi bir ek bedel talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

Yarısı Bizden Kampanyasına Dair Özel Hükümler

- 4.7** 22.02.2024 tarih ve 8189 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile uygulanan "Yarısı bizden kampanyası" desteği kapsamında, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihteki verilecek destek tutarı konutlar adına her bağımsız bölüm için 875.000-TL(Sekizyüz yetmişbeşbin TürkLirası) hibe ve 875.000-TL(Sekizyüz yetmişbeşbin TürkLirası) kredi olmak üzere toplamda 1.750.000-TL(Birmilyonyediyüzellibin TürkLirası olarak)'dır.Yarısı bizden kampanyası tarafından yardımının alınması için yapılacak iş ve işlemler yüklenci tarafından yapılacaktır. İşbu "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında ödenecek tutarlar yüklenciye ait olup, bu tutarlar sözleşmenin esaslı unsurudur. Yardıma ilişkin yatacak olan bedeller sözleşmede kararlaştırılan yüklenciye ait olacak arsa payları ile bağımsız bölümlerin devrinden mahsup edilemez. Ek olarak verilecektir.
- 4.8** Taraflar, 6306 sayılı kanun kapsamında yarısı bizden kampanyası kapsamında hibe ve kredi desteğinin kullanılacağını, işbu sözleşmeye ilişkin inşaatın yapılması amacıyla ilgili Bakanlığın belirleyeceği inşaat tamamlama aşamalarında ve şartlarında Yüklenciye ödemelerin yapılacağını, Bakanlık tarafından ödemenin tamamen veya kısmen de olsa yapılmayacağını belgelendirilmesi durumunda ise aynı inşaat aşamalarında ve şartlarında Arsa Sahipleri tarafından Yüklenciye ödeneceğini kabul ve taahhüt etmişlerdir. Yarısı bizden kampanyasının, ilgili idare tarafından kaldırılması, yahut kredi ve hibe imkanının sona ermesi, şartların işbu projede karşılanamıyor olması hallerinde de bu ödemelerden arsa sahipleri, tıpkı kampanya kapsamındaki bedeller ve vade şartları ile ödemelerden sorumludurlar. Yüklenci'nin ilgili aşamalarda Arsa Sahipleri'ne yapacağı yazılı bildirimi müteakip 30 (otuz) gün içerisinde Arsa Sahipleri, Yüklenci firmanın bildireceği Banka Hesabına ilgili tutarı yatıracaktır. Arsa Sahipleri, kendilerine ait ödemeleri zamanında yapmamaları durumunda, gecikilen her bir gün için, 5.000.TL (BeşbinTürkLirası) tutarında ifaya ek olarak cezai şart

ödemesini Yükleniciye yapacaktır.

4.9 Yarısı bizden kampanyası kapsamında hibe ve kredi tutarlarında bir artış olması halinde ilgili hibe ve kredi artışı Yüklenici firmaya ait olacak olup Arsa sahipleri bu durumu kabul ve taahhüt etmiştir. İlgili artışlar işbu sözleşmenin ekinde olan ödeme planından mahsup edilmeyecektir.

4.10 Yarısı bizden kampanyası dahilinde Devlet tarafından ödenecek taşınma yardımının talep edilmesi ve tahsil edilmesi Arsa Sahibine ait olacaktır. Yüklenici bu süreçte herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Bağımsız bölüm/bölmelerde Kiracı olarak ikamet eden kişilere karşı, işbu devlet tarafından ödenecek taşınma yardımları ve kira desteği başvuru ve ödemeleri ile ilgili bilgilendirme ve yönlendirme Arsa Sahiplerinin sorumluluğunda olup Yüklenicinin, kiracılara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.11 Devlet kira yardımı ödemeleri başvuru ve tahsilatı da Arsa Sahiplerine aittir.

5. ARSA SAHİBİNİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

5.1 Arsa Sahipleri, Yüklenicinin tüm Arsa Sahipleri ile işbu sözleşmeyi imzalaması sonrasında Yüklenicinin Arsa Sahibi Temsilcilerine yapacağı yazılı tebliğ akabinde en geç ilgili belediye tarafından verilecek olan yasal süre içerisinde, kendilerine ait arsa payları veya bağımsız bölümlerin üzerindeki mevcut binanın yıkılmasına ve yeni binanın yapılmasına engel teşkil edecek borç ve takyidatları kaldırmak sureti ile bir tutanak ile bağımsız bölümlerini yükleniciye teslim edeceklerdir. Belirtilen şekilde bağımsız bölümünü Yükleniciye teslim etmeyen Arsa Sahipleri Yüklenici'ye her bir gün için 3.000.TL (Üçbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyeceği gibi diğer Arsa Sahiplerinin bu yüzden maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.

5.2 Arsa Sahipleri, Yüklenicinin talebi halinde binanın tüm ortak kullanım alanlarına ait aboneliklerin (elektrik, su, doğalgaz ve benzeri) ve benzeri binayı ilgilendiren hizmetlere ait aboneliklerin kapatıldığına ve borcu olmadığına dair ilişik kesme belgelerini Temsil Heyeti aracılığı ile Yükleniciye teslim edeceklerdir.

5.3 Arsa Sahipleri, inşaatın yapılması ve Tapu ve Belediyedeki resmi işlemlerin takibi için gerekli olan ve işbu sözleşme ekinde bir örneği bulunan vekaletnameyi, yine işbu sözleşmenin Noterde imzalanması ile eş zamanlı olarak Yükleniciye veya Yüklenici'nin belirlediği kişilere vereceklerdir.

5.4 Arsa Sahipleri, Yüklenici ile inşaatın gerek avan ve ruhsat projeleri gerekse inşaatın yapım süresi boyunca teknik ve hukuki konularda görüşmeler yapmaya, onay vermeye, Tapu Müdürlüğü'nde Yüklenici'ye sözleşmede belirtilen şekil ve koşullarda hak edeceği arsa payının devir ve temlikini yapmaya, Yükleniciye ait alan bağımsız bölümlerin belirlenen inşaat aşamalarında Yükleniciye devir etmeye, gerektiği takdirde paraya çevirmeye, sözleşme kapsamı ile ilgili ihtar keşidesine ve sözleşme kapsamında temsilcilere tanınan tüm hak ve sorumlulukları kullanma yetkilerini içerir vb. konularda yetki veren ve sözleşme ekinde bir örneği bulunan vekaletnameyi, yine işbu sözleşmenin Noterde imzalanması ile eş zamanlı olarak Arsa Sahipleri Temsilcilerine vereceklerdir.

5.5 Arsa Sahipleri, binanın yeniden yapılmasına vb. hususlarda yapı ruhsatı alınmasına yönelik ilgili Belediye'ye hitaben ve sözleşme ekinde bir örneği bulunan muvafakatnameyi işbu sözleşmenin Noterde imzalanması ile eş zamanlı olarak vereceklerdir.

5.6 Yüklenicinin aldığı vekalet ile 6306 sayılı yasa kapsamındaki ortak karar protokolü toplantısı düzenlemesi ve devamında satış işlemleri öncesindeki gönderilecek ihtarnamede verilen süre içerisinde Yüklenici ile işbu Noter Sözleşmesini imzalamamış ve gerekli vekalet ve muvafakatları vermemiş olan Arsa Sahipleri, işbu sözleşmeyi, vekaletleri ve muvafakatları daha sonraki herhangi bir safhada veya süreçte imzalamak istemeleri halinde, ilgili Noterlikte işbu sözleşme, vekaletler ve muvafakatlar için ödenecek tüm harç ve giderleri ödeyecekleri

gibi o ana kadar 6306 sayılı kapsam dahilinde yapılan tüm resmi gider ve harcamaları Yükleniciye ödeyeceklerini kabul ve taahhüt etmişlerdir.

5.7 Arsa Sahipleri, kendi adlarına tahakkuk eden Belediye emlak vergilerini zamanında ve eksiksiz olarak ödemekle yükümlü olup yapı ruhsatı alımı aşamasında ve Belediyenin talebi durumunda ilgili yılın emlak vergilerini peşin olarak ilgili Belediye'ye ödeyeceklerdir.

5.8 Arsa Sahipleri, yarısı bizden kampanyasına ek olarak aşağıda belirtilen inşaatın tamamlanma aşamalarına göre işbu sözleşmenin ekinde belirtilmiş olan ödeme planındaki bedelleri yükleniciye ödeyecektir. Ödeme planındaki fiyatlara KDV dahildir.

5.8.1. Yüklenici tarafından müteakiben Arsa Sahiplerine Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 10 (on) gün içerisinde işbu ödeme planında belirtilen bedel arsa sahipleri tarafından Yükleniciye ödenecektir.

5.8.2. Yüklenici tarafından müteakiben Arsa Sahiplerine Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 10 (on) gün içerisinde işbu ödeme planında belirtilen bedel arsa sahipleri tarafından Yükleniciye ödenecektir.

5.8.3. Yüklenici tarafından müteakiben Arsa Sahiplerine Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 10 (on) gün içerisinde işbu ödeme planında belirtilen bedel arsa sahipleri tarafından Yükleniciye ödenecektir.

5.8.4.Yüklenici tarafından müteakiben Arsa Sahiplerine Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 10 (on) gün içerisinde işbu ödeme planında belirtilen bedel arsa sahipleri tarafından Yükleniciye ödenecektir.

5.8.5.Arsa Sahipleri, kendilerine ait ödemeleri zamanında yapmaması durumunda, gecikilen her bir gün için, 5.000.TL (BeşbinTürkLirası) tutarında ifaya eklenen cezai şart ödemesini Yükleniciye yapacaktır.

5.8.5.Hapis Hakkı;

5.8.6. Zemin etüdü aşamasında Fore kazık gerekmesi durumunda ortaya çıkacak olan masraflar Arsa sahipleri tarafından ödenecektir.

6. YÜKLENİCİ'NİN DİĞER YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI

6.1 Mevcut Arsanın etrafının yönetmeliğe uygun şekilde ve malzeme ile kapatılması, tüm giderleri ve sorumlulukları yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından yıkım ruhsatının alınarak yıkılması, arsadaki mevcut moloz ve artıkların ilgili Belediyenin belirleyeceği yere nakledilmesi, tüm bunlara ait giderler, teknik ve hukuki anlamda tüm sorumluluklar Yüklenici'ye aittir.

6.2 Yüklenici, işbu sözleşmenin, sözleşmede belirtilen vekalet ve muvafakatların Yüklenici ve Arsa Sahiplerinin tamamı arasında Noterde imzalanmaması ve toplam Arsa Payının en az toplam arsa payının salt çoğunluğuna sahip olan Arsa sahipleri arasında imzalanmış olması durumunda, almış olduğu vekaletlere istinaden işbu sözleşmenin noterde imzalanmasını müteakiben işlemlere başlamak kaydı ile 6306 sayılı kapsam dahilinde Kentsel dönüşüm yönetmeliği gerekleri olan SPK Lisanslı yetkilendirilmiş kuruluştan değerlendirme raporunun temin edilmesi, Ortak Karar Protokolü toplantısına çağrılarının yapılması, Ortak Karar Protokolü Toplantısının yapılması, ortak karar tutanağının tutulması, toplantı sonrası noterden gerekli ihtarnamenin gönderilmesi, satış dosyasının eksiksiz olarak hazırlanması, satış işlemleri için Belediye ye müracaat edilmesi ve satış prosedürü için gerekli tüm iş, işlem, takip ve organizasyonu gider ve masraflarını da ödemek sureti ile neticelendirecektir.

6.3 Yüklenici, işbu sözleşmede bahsi geçen vekaletname ile işbu Sözleşme ve eklerine uygun olacak şekilde, taşınmazın tapudaki cins tashihini yaptırmak, ilgili belediyeden imar

durumunu almak, arsa ve inşaatla ilgili olarak belediye ve diğer kamu kurumları nezdinde Arsa Sahipleri adına gerekli her türlü talepte bulunmak, inşaat plan ve projelerini yaptırarak Arsa Sahiplerine, daha sonra ilgili oda ve meslek kuruluşlarına ve belediyeye onaylatmak, yapı denetim firması ile anlaşarak ilgili prosedürleri uygulamak, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesi almak ve kat irtifaklı ve kat mülkiyetli tapuları almak için gerekli her türlü işlemleri yapacak olup bunları takip etmek gerekli tüm ödemeleri yapmak ve sonuçlandırmakla yükümlüdür.

- 6.4** Taşınmaz üzerine, yapı ruhsatı ve eki onaylı projelerine, mer'î imar mevzuatı ve yönetmelikleri ve fen ve sanat kurallarına uygun olarak anahtar teslimi inşaatın yapılması sorumluluğu Yükleniciye aittir.
- 6.5** Tüm bağımsız bölümler, kendi arasında işçilik ve kalite olarak aynı nitelikte olacaktır. Yüklenici kendi dairelerinde her türlü değişikliği yapabilir.
- 6.6** İş ve iş güvenliğinin sağlanması, iş kazaları ile inşaatın 3. kişilere vereceği sorumluluğun karşılanması, bunlarla ilgili idari, ceza-i, mali ve hukuki sorumluluğun tamamı Yükleniciye aittir. Yüklenici, yürürlükteki yapı işlerine, işçileri ve sair hususları ilgilendiren Kanun ve Yönetmeliklere, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümlerine uymayı; İşin başından yapı kullanma izin belgesini alıncaya kadar inşaat mahallinde mevzuatın gerektirdiği işçi Sağlığı iş güvenliği önlemleri dahil tüm güvenlik önlemlerini almayı, işçilerin kullanmaları gereken alet, edevat ve ekipmanları temin edip kullanılmalarını sağlamayı, gerekli kontrol ve denetimleri yapmayı, eğitimleri vermeyi, işyerinde çalışan işçilerin 3. kişilerin, arsa sahiplerinin, can ve mallarına verilecek her türlü zararları, mevzuata aykırı iş ve işlemler nedeniyle ortaya çıkan tazminat, giderim bedeli, ceza ve sair her ne nam altında olursa olsun tamamını ödemeyi, tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Arsa Sahiplerinin veya görevlendirecekleri 3. şahısların şantiye sahasına girmeleri durumunda Yüklenici tarafından bu fıkra kapsamında alınan her türlü önlem ve tedbire riayet etmeleri zorunludur. Aksi halde meydana gelen zarar ve ziyandan ötürü sorumluluk kendilerine ait olacaktır.
- 6.7** Yüklenici inşa edilecek bina değeri üzerinden, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasını ve çalıştırdığı işçilerle ilgili olarak işveren Sigortasını yapmakla yükümlüdür.
- 6.8** Yüklenici, Sözleşmeyi devir ve temlik edemez, Arsa Sahipleri Temsilcilerinin tamamının yazılı onayı olmaksızın ortak alamaz. Yüklenicinin ortaklık yapısının işbu sözleşmenin imza tarihindeki mevcut durumundaki toplam hisselerin %51 oranında değişmesi hali de bu düzenleme kapsamındadır. Yüklenici sadece Sözleşme kapsamında yapması gereken inşaat işlerini alt yükleniciler vasıtasıyla tamamen veya kısmen yaptırabilir.
- 6.9** Yüklenici, inşaatla çalışanlara, 3. Kişilere ve Arsa Sahiplerine verilen zararlarla, kendisinin veya istihdam ettiği kişilerin ve yardımcı kişilerin her kime olursa olsun verdikleri zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
- 6.10 Giderler, Vergi, Harç ve Masraflar;** İnşaat için gerekli her çeşit malzeme bedelleri, işçilik ücretleri, proje giderleri, sigorta primleri ve cezalar, vekâlet ve tapu giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri ve her çeşit vergi, resim ve harçlar, 1 defaya mahsus olmak üzere noter masrafları, işbu Sözleşme kapsamında verilecek vekaletnamelere ilişkin 1 defaya mahsus noter masrafları, (Diğer noter masraflarının tamamı Arsa Sahipleri tarafından) Yüklenici tarafından Tapuya şerh işleminden doğacak tüm masraflar, tapu hisselerinin devir ve temlik işleminden doğan harçlar, damga vergisi, harç, rüsum, cezalar, tüm gider ve ödemelere dair faiz ve gecikme zamları, Proje çizim ve tasdik masrafları, alt yapı ile ilgili tüm giderler ve masraflar, otopark, yol ve kanal giderleri, terk ve hizmet bedelleri, alan düzeltme giderleri ve harçları, tapu harç ve masrafları, kat irtifak ve kat mülkiyeti tesis masrafları, ipotek tesis ve fek giderleri, inşaatla çalışacak işçilerin, kalfaların, mühendis ve mimarların, teknik personelin, alt yüklenicilerin diğer eleman ve diğer personelin bil cümle

cretleri, maařları, hak ediřleri, SGK primleri, vergi stopajları, ikramiyeleri her eřit tazminatları ve hakları, iřilik imalat giderleri yapı muayene har ve nc řahıslara inřaat esnasında verilecek zararlar, iskn msaadesi masraf ve harları, řantiyede kullanılacak su, elektrik, kanalizasyon ve tm masraflar ile bu kapsamda řimdi veya ileride doęacak her trl ceza ve zamların tamamı, szleřme konusu inřaatın yapımında bahe dzenlenmesi, temelden atıya ve anahtar teslimine kadar kullanılacak bil cmle malzemenin temini, satın alınması, nakliyesi, yerinde imali, montaj bedellerinin denmesi, tm yapı kullanım izin belgesi masrafları Ykleniciye ait olup, bunlar Yklenici tarafından karřılanarak denecek ve Yklenici btn bunlardan dolayı Arsa Sahiplerinden hibir talepte bulunmayacaktır.

Yapı kullanma izin belgesinin alınmasından sonra baęımsız blmlerin tesliminden doęan ve Yklenici tarafından kesilecek faturanın % 1 oranındaki Katma Deęer Vergisi Yklenicinin sorumluluęunda olup ilgili vergi dairesine Yklenici tarafından denecektir.

- 6.11** Yklenici, kat irtifakının kurulması akabinde kendi adına tahakkuk edecek emlak vergilerini ilgili Belediyeye demekle ykmldr.

7. BAęIMSIZ BLMLERİN PAYLAřIMI ve YNETİM PLANI:

- 7.1.** Arsa Sahiplerinin yeni binadaki baęımsız blmlerinin yerleri, ekte yer alan paylaşım planında gsterilen konumlarına (kat, yn ve metrekaare olarak) gre tesis edilecektir.
- 7.2.** Ortak kullanım alanları ve binanın genel kullanımı ile ilgili olarak, iřbu szleřmede belirtilen hususlar ve belirtilmemesi halinde ise 634 sayılı Kat Mlkiyeti esasları dikkate alınmak sureti ile Arsa Sahibi Temsilcileri'nin katılımı ve yazılı onayı ile Yklenici tarafından hazırlanacak Apartman Ynetim Planını Kat irtifakı Kurulumu sırasında Tapuya řerh edilecektir.

8. YKLENİCİYE DEVİR – TEMLİK YAPILMASI VE KAT İRTİFAKININ KURULMASI:

- 8.1.** İnřaatın Yapı Ruhsatının alınması mteakiben ve Yklenici'nin yazılı talebi zerine 10 (on) iř gn ierisinde iřbu szleřmede belirtilen orandaki Arsa Payı, ilgili Tapu Mdrlęnde Arsa Sahipleri veya Temsilcileri tarafından Yklenici'ye arsa sahibi lehine ipotekli řekilde devir ve temlik edilecektir. Devir ile eř zamanlı olarak Yklenicinin Arsa Payı zerine, gncel rayi bedelin altında olmamak zere Arsa Sahipleri Temsilcileri ve Yklenici tarafından anlařılacak tutarda inřaat teminat ipoteęi tesis edilecektir.
- 8.2.** Yklenici veya Arsa Sahipleri Temsilcileri tarafından, Arsa Payının Yklenici'ye devir ve temlik edilmesi akabinde yeterli srede olmak zere, iřbu szleřmenin ekindeki paylaşım kesitine ve Arsa Sahipleri Temsilcilerinin yazılı olarak onaylayacaęı kat irtifakı listesine uygun olarak kat irtifakı kurulacaktır.
- 8.3.** Kat irtifakı kurulumu akabinde en ge 3 () gn ierisinde Arsa Sahiplerine ait kat irtifakı Tapuları Tapu Mdrlęnden Yklenici tarafından temin edilerek Arsa Sahibi Temsilcilerine bir tutanak ile teslim edilecektir.
- 8.4.** Ykleniciye ait olacak olan toplam (.....) adet baęımsız blmn her biri zerine Arsa Sahipleri Temsilcileri ve Yklenici tarafından belirlenecek tutarda ve sresiz nitelikte olmak zere Arsa Sahibi Temsilcilerinin adına inřaat teminat ipoteęi tesis edilecektir.
- 8.5.** Arsa Payı veya baęımsız blm devir ve temliki iřlemleri ve kat irtifakı kurulumu iřlemlerinin bařlatılması, taraflar arasındaki zaman ve iřlem koordinasyonu ve organize edilmesi, onaylatılması, neticelendirilmesi, Arsa Sahipleri Temsilcilerine kat

irtifakı listesinin sunulması ve yazılı olarak onaylatılması vb. tüm işlemlerin yazılı olarak bildirimlerinin yapılması ve bunlara ait tüm masraf ve harçlar zamanında ve eksiksiz olarak Yüklenici tarafından yapılacaktır.

9. İPOTEKLERİN KALDIRILMA AŞAMALARI:

Arsa Sahibi veya Temsilcileri, aşağıda belirtilen inşaat aşamalarının, şekil ve koşullarının, Arsa Temsilcileri tarafından yapılacak veya yaptırılacak kontroller ile gerçekleştiğinin tespiti koşuluyla, ilgili Tapu Müdürlüğü'nde, işbu sözleşme ekindeki paylaşım planında Yüklenici 'ye ait olduğu belirtilen bağımsız bölümlerin ipoteklerinin kaldırılması aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirecektir.

İpotek kaldırılma inşaat safhaları ve süreleri:

- 9.1.** %20 seviye tespit tutanağının alınmasına müteakiben Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde, Yüklenici'nin belirlediği (.....) adet bağımsız bölüm üzerinden teminat ipotekleri kaldırılacaktır
- 9.2.** %60 seviye tespit tutanağının alınmasına müteakiben Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde, Yüklenici'nin belirlediği(.....) adet bağımsız bölüm üzerinden teminat ipotekleri kaldırılacaktır
- 9.3.** %80 seviye tespit tutanağının alınmasına müteakiben Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine (.....) iş günü içerisinde, Yüklenici'nin belirlediği (.....) adet bağımsız bölüm üzerinden teminat ipotekleri kaldırılacaktır.
- 9.4.** %95 seviye tespit tutanağının alınmasına müteakiben Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 7 (yedi) iş günü içerisinde, Yüklenici'nin belirlediği (.....)adet bağımsız bölüm üzerinden teminat ipotekleri kaldırılacaktır.
- 9.5.** Yüklenici tarafından binanın yapı kullanma izin belgesinin (iskan) alımını ve kat mülkiyetli tapuların Tapu Müdürlüğü'nden çıkarılarak Arsa Sahipleri Temsilcilerine tutanak ile teslim edilmesini müteakiben Yüklenici'nin yazılı talebi üzerine 7 (Yedi) iş günü içerisinde (.....)adet bağımsız bölüm üzerinden teminat ipotekleri kaldırılacaktır.
- 9.6.** Yüklenici'nin yukarıda ki belirtilen şekil ve koşulları gerçekleştirmesi ve belirtilen aşamalara gelinerek herhangi bir eksiklik bulunmaması ve/veya varsa eksikliklerin giderilmesine rağmen, vesayet altına alınma, vefat, veraset işlemleri, resmi olarak belgelendirilmiş ani oluşan sağlık problemine ilişkin sebepler ve diğer mücbir sebepler dışında devir ve temlik işlemlerini yapmayan ve Yüklenici'ye ait bağımsız bölüm tapularının üzerinden teminat ipoteklerini kaldırmayan her bir Arsa Sahibi veya Temsilcisi Yükleniciye gecikilen her bir gün için 20.000.TL (Yirmibin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyeceği gibi yine aynı şekilde her bir bağımsız bölüm için Arsa Sahibine gecikilen her bir gün 3.000.TL (Üçbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyecektir.

10. MEVCUT BİNANIN/ARSANIN BOŞALTILMASI VE YÜKLENİCİYE TESLİMİ :

- 10.1.** Arsa Sahipleri, en geç ilgili belediye tarafından verilecek olan yasal süre içerisinde kendilerine ait arsa payları veya bağımsız bölümlerin üzerindeki mevcut binanın yıkılmasına ve yeni binanın yapılmasına engel teşkil edebilecek borç ve takyidatları kaldırmak sureti ile bir tutanak ile bağımsız bölümlerini yükleniciye boş olarak teslim edeceklerdir.

- 10.2. Belirtilen şekilde bağımsız bölümünü Yükleniciye teslim etmeyen Arsa Sahipleri Yüklenici'ye her bir gün için 3.000 TL (Üçbin Türk Lirası) cezai şart ödeyeceği gibi diğer Arsa Sahiplerinin bu yüzden maruz kalacağı her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacaktır.
- 10.3. Arsa Sahipleri, daire içlerindeki klima, şofben, termosifon, kombi ve hareketli eşyalar dışındaki monteli eşyalarını bağımsız bölümlerinde bırakacaklardır. İlgili maddeye aykırılık teşkil eden bağımsız bölümler 250.000TL (İkiyüzbin Türk Lirası) cezai şart ödeyecektir.

11. İNŞAATIN İŞ PROGRAMI VE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN ARSA SAHİPLERİNE TESLİMİ :

- 11.1. Yüklenici, Arsa Sahiplerinin tamamının yıkım ruhsatı ve yapı ruhsatı (inşaat ruhsatı) alımına engel teşkil eden takyidatlardan arınmış bir şekilde binanın boş olarak kendisine teslimini müteakiben yıkım ruhsatı süresinde dahil olmak üzere en geç 6 (altı) ay içerisinde ilgili Belediyeden Yapı Ruhsatını alacaktır. Arsa sahiplerinden kaynaklı veya işbu sözleşmede belirlenen mücbir sebeplerden kaynaklı oluşabilecek gecikmeler ve belediyeden kaynaklı gecikmeler işbu süreye eklenecektir.
- 11.2. Yüklenici, yapı ruhsatı alımı tarihinden itibaren inşaatı işbu sözleşmede tanımlandığı şekli ile Fiili Bağımsız Bölüm Teslimine uygun olarak mücbir sebepler ve belediyeden kaynaklı gecikmeler dışında .. (...) ay süre içerisinde bitirerek tüm bağımsız bölümleri ve ortak alanları Arsa Sahiplerine tutanak ile teslim edecektir.
- 11.3. Yüklenici, fiili bağımsız bölüm tesliminin işbu sözleşmede belirtilen sürede yapılmaması halinde, yani inşaat ruhsatının alım tarihinden itibaren toplam sürenin sonunda, gecikilen her bir ay ve her bir bağımsız bölüm için olmak üzere Arsa Sahiplerine aylık gecikmenin yaşandığı tarihteki net asgari ücretin bir buçuk katı tutarında cezai şart ödeyecektir. Ay hesabında takvim ayı baz alınır ve gün üzerinden orantılı hesaplama yapılmaz.
- 11.4. Fiili bağımsız bölüm tesliminin yapılması akabinde yapı kullanma (iskan) izin belgesinin alınması Yüklenici'nin yükümlülüğündedir. Yüklenici, fiili bağımsız bölüm Teslimini müteakiben en geç ... (...) aylık zaman dilimi içerisinde yapı kullanım iznini alacaktır.
- 11.5. Arsa Sahipleri, inşaatın sözleşme ve eklerine uygun olarak bitirilmesi akabinde Yüklenici tarafından Arsa Sahiplerine 15 (onbeş) gün önceden tebliğ edilmek sureti ile bildirilen teslim tarihi mesai saati bitimine kadar bizzat veya kanuni temsilcileri vasıtasıyla teslim olunacak bağımsız bölümde bağımsız bölüm teslimi için hazır bulunacaklardır.
- 11.6. İnşaatın onaylı proje, sözleşme ve teknik şartnameye uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek, bağımsız bölümlerin amacına göre kullanımına engel olacak herhangi bir eksik ve kusurlu imalat bulunmadığı takdirde ve bağımsız bölüm sahiplerinin yaşamlarını etkilemeyecek eksik veya kusurlu imalatlar tutanağına kaydedilmek suretiyle teslim gerçekleştirilecektir. Tutanağa kaydedilen eksik ve kusurlu imalatlar Yüklenici tarafından en geç 60 (altmış) gün içerisinde giderilecektir.
- 11.7. Bağımsız bölüm sahiplerinin yaşamlarını etkileyecek kusurlu veya eksik imalat var ise teslim tutanağı düzenlenmeyecek, eksik veya kusur açıklayan bir tutanak tutulacak ve bu durumda olan bağımsız bölümlerin eksik ve kusurları en geç 60 (altmış) gün içerisinde giderilecektir. Süre sonunda kusurlu ve eksik imalatlar giderildi ise taraflar yeniden bir araya gelerek yukarıda belirtilen şekilde teslim tutanağını düzenleyeceklerdir. İş bu teslim Fiili teslim olarak olarak addedilir. Mücbir sebepler dışında 60 gün içerisinde tutanak ile tespit edilen eksiklikler Yüklenici tarafından tamamlanmaz ise söz konusu eksik ve kusurlar yüklenici nam ve hesabına kat maliki tarafından yaptırılabilir. Bu durumda sarf edilen masraf yükleniciden tahsil edilebilecektir.
- 11.8. Arsa Sahiplerinin, binanın Sözleşme ve eklerinde belirtilen şekilde teslimi için belirlenen ve tebliğ edilen tarihlerde, bizzat veya vekili vasıtasıyla hazır bulunarak bağımsız bölümlerin teslimine ilişkin haklı bir gerekçe bulunmaksızın tutanağın tanzimine iştirak

etmemesi veya öncesinde yazılı olarak itiraz etmemeleri halinde, bağımsız bölümler Arsa Sahiplerine teslim edilmiş sayılacaktır.

11.9. Binaya ait ortak alanların teslimi, Yüklenici tarafından Arsa Sahibi Temsilcilerine yapılacak yazılı teslimat için çağrı tebligatı sonrasında yine Arsa Sahibi Temsilcilerine yazılı tutanak ile yapılacaktır. Eksik ve kusurlu imalatlar olması durumunda tutanağa kaydedilerek Yüklenici tarafından 60 (altmış) gün içerisinde giderilecektir. Mücbir sebepler dışında 60 gün içerisinde eksiklikler Yüklenici tarafından tamamlanmaz ise söz konusu eksik ve kusurlar yüklenici nam ve hesabına kat maliki tarafından yaptırılabilir. Bu durumda sarf edilen masraflar Yükleniciden tahsil edilebilecektir. Arsa Sahipleri Temsilcilerine tebliğ edildiği halde Temsilcilerin talep edilen süre içerisinde binanın ortak alanları teslimine iştirak etmemeleri halinde ortak alanlar Arsa Sahiplerine veya temsilcilerine teslim edilmiş olarak sayılacaktır.

12. İNŞAATIN YAPIM SIRASINDA KONTROLÜ:

İlgili Belediye'den Onaylı Mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin birer kopyası Arsa Sahiplerinin Yapı Ruhsatı alımını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde Arsa Sahibi Temsilcilerine bir tutanak ile verilecektir. Arsa Sahipleri, konusunda uzman bir danışman görevlendirerek inşaatın sözleşme ve teknik şartname ile projelere uygun yapıldığını kontrol edebilir. Bu konuda müteahhit kontroller için gereken kolaylıkları ve izinleri sağlayacaktır.

13. TAPUYA ŞERH:

Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşmeyi ayrı ayrı şekilde tek taraflı olarak Tapuya şerh ettirebilecektir.

14. İMALAT STANDARTLARI VE GARANTİ :

14. 1. İnşaatın yapımında uyulacak standartlar ve imalatların kalitesi sözleşme eki teknik şartnamede tariflenmiştir. Tarifi olmayan iş ve işlemlerin kabulünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İşleri Teknik Şartnamesi, Türk Standartları ve diğer resmi kurumların teknik şartnameleri esas alınacaktır.

14. 2. Yapılan imalatlar, yasal süresince Yüklenici'nin garantisi altındadır.

15. PROJELERİN YAPILMASI:

15.1. Yüklenici, işbu Sözleşmenin Yüklenici ile tüm Arsa Sahipleri arasında imzalanması ile yine sözleşmede müteahhide verileceği belirtilen vekaletnamenin verilmesini müteakiben Mevcut İmar yönetmeliği dahilinde işbu sözleşme ekinde belirlenmiş olan Arsa Sahiplerine ait bağımsız bölümlerin mimari projeleri, konumları, metrekareleri, yönleri ve katları dikkate alınarak mimari projeyi hazırlayacak olup, söz konusu proje Temsilciler Heyetinin yazılı onayına sunulduktan sonra Belediyeye başvurarak yapı ruhsatını bu projeye uygun olarak alacaktır.

15.2. Yüklenici, Arsa Sahiplerinin bağımsız bölümlerinde Arsa Sahipleri Temsilcilerinin yazılı onayını almadan Belediye tarafından onaylanan ve yapı ruhsatı alınan projeyi değiştirmeyecektir, aksi halde Yüklenici, Arsa Sahiplerinin bu sebeple uğrayacağı zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

16. MÜCBİR SEBEPLER :

- 16.1.** İnşaatın bulunduğu bölgeyi etkileyen; Doğal afet, harp, genel seferberlik ilanı, terör hareketleri, genel grev (Yüklenici'nin neden olduğu grevler hariç), inşaat malzemelerinin vesikaya bağlanması veya hükümet ve resmi makamlarca çalışma yasağı yahut engeli konulması, Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmayan iş kazaları, istihsal ve alım satım imkanını kısmen veya tamamen kaldıracak nitelikteki kararlar, devalüasyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kabul edilen sair mücbir sebep halleri Yüklenici için mücbir sebep sayılacak ve bu nedenle geçecek süreler inşaat yapım süresine eklenecektir.
- 16.2.** Mücbir sebebin gerçekleşmesi halinde Yüklenici tarafından yapılan yazılı talep üzerine Arsa Sahipleri mücbir sebebi, başlangıç ve bitiş tarihlerini tahkik ve tespit ederek, Yüklenici'ye yazılı olarak makul ve yeterli süreyi vereceklerdir. Bu süre inşaat yapım süresine ilave edilecektir.
- 16.3.** Mücbir sebebin gerçekleşmesi durumunda inşaat süresine 3(üç) aydan fazla bir etki etmesi(uzatması) durumunda işbu sözleşmenin ekinde yer alan ödeme planına ilişkin Yüklenicinin uyarılma talep etme ve inşaatı durdurma hakkı saklıdır.

17. DEVİR VE TEMLİK/ŞUF'A VE İZALE-İ ŞUYU:

- 17.1.** Taraflar, işbu Sözleşme'nin icrasını teminen, mevcut kat mülkiyetinin sonlandırılmasına bağlı olarak kendi aralarında oluşan paylı mülkiyeti, paylı halin giderilmesi (izale-i şüyu) davasıyla sonlandırarak Sözleşme'yi konusuz bırakmama ve ön alım (şufa) hakkını kullanmama yükümlülüğü altındadır. Bu doğrultuda, Taraflar, bu iki hakkı yasal merciler ve mahkemeler önünde dava ve talep etmekten kesinlikle feragat ettiklerini beyan ve taahhüt ederler.
- 17.2.** Yüklenici, İşbu Sözleşmeden doğan taahhütlerini, hak ve yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını 3. Kişi ya da şirkete devir ve temlik edemez. Aksi hal sözleşmenin haklı nedenle feshi sebebidir. Üçüncü şahıslara karşı olan doğmuş ya da doğacak borçları nedeni ile Arsa Sahiplerinin bağımsız bölümlerine haciz veya tedbir koyduramaz ve de teminat gösteremez. Ancak Yüklenici inşaat işlerini taşeron veya alt yüklenicilere yaptırabilir. Bu halde dahi Yüklenici'nin Arsa Sahipleri'ne karşı sorumluluğunda herhangi bir değişiklik olmayacak, taşeronlar nezdinde tek muhatap Yüklenici olacaktır.
- 17.3.** Yüklenici, hisselerinin Arsa Sahipleri veya Temsilcilerinin bilgisi ve yazılı olarak onayı dışında Yüklenicinin şu andaki ortaklarının dışındaki kişilere sermaye artırımını yolu ile veya sermaye artırımını olmaksızın devredilmeyeceğini, satılmayacağını veya şirket yönetiminin mevcut ortaklardan başka üçüncü şahıslara geçmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
- 17.4.** Arsa Sahipleri arasında oluşabilecek Şufa Hakkı ve izale-i şüyu davası vb. gibi durumlarda tapu üzerine konabilecek tedbir ve benzeri kararlardan dolayı inşaatın durmasından kaynaklanan süre kaybı İnşaat süresine eklenecek olup, bu duruma sebebiyet veren ve İşbu sözleşmeyi imzalayan Arsa Sahipleri gerek diğer Arsa Sahiplerine gerekse Yüklenici'ye karşı maddi kayıpları ödemekle yükümlüdürler.
- 17.5.** İşbu sözleşmeyi imzalayan Arsa Sahipleri, mevcut binanın yıkımını, cins tashiini, yeni binanın yapımını, Yükleniciye yapılacak arsa payı devrini, kat irtifakı kurulumunu, kat mülkiyetinin tesisini ve Yüklenicinin veya Arsa Sahiplerinin işbu sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici herhangi bir şekilde dava açmayacaklar ve daha öncesinde açtıkları herhangi bir dava veya davalara var ise işbu sözleşmeyi noterde imzalamaları akabinde en geç 15 gün içerisinde açtıkları veya verdikleri vekalet ile açtıkları davalardan feragat edecekler ve geri çekeceklerdir. Davalardan feragat etmemeleri veya geri çekmemeleri durumunda, 15 gün den sonraki gecikilen her bir gün için Yükleniciye 5.000.TL (Beşbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyecekleri gibi diğer her bir bağımsız

bölüm için arsa sahibine günlük 5.000.TL (Beşbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyeceklerdir.

18. SÖZLEŞMENİN FESİH EDİLMESİ ve CEZAI ŞARTLARIN TAZMİNİ:

İşbu Sözleşme'deki feshe dair diğer hükümlerde belirtilen haklar ve gecikme durumunda devreye girecek cezai şart ve kira ödemesi gibi mali hükümler ile bunların verilen teminatlardan tahsiline ilişkin hükümler saklı kalmak kaydı ile;

- 18.1** Arsa Sahiplerinin işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen Yüklenici tarafından Yapı Ruhsatının alınması için yine işbu sözleşmede belirlenen sürenin mücbir sebepler dışında 4 (dört) ay gecikmesi halinde,
- 18.2** Fiili Bağımsız Bölüm Teslimlerinin tamamlanması için işbu sözleşmede belirlenen inşaat bitim süresinin mücbir sebepler dışında 6 (altı) ay gecikmesi halinde,
- 18.3** İnşaatın, işbu sözleşmede belirtilen süre içerisinde bitirilemeyeceğinin mahkeme bilirkişi marifeti ile tespit edilmesi halinde,
- 18.4** İlgili İdarenin herhangi bir zamanda, koşullarda ve tutarda Yükleniciden talep edeceği Teminatları ilgili Bakanlığın belirttiği yetkili makama, idareye, Belediye'ye veya Müdürlüklere verilmemesi halinde,

Arsa Sahipleri veya Temsilcileri keşide edecekleri ihtarnamede 60 (Altmış) günlük ek süre vererek sözleşmeye aykırı durumun giderilmesini talep edecek olup belirtilen 60 (Altmış) gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde Arsa Sahipleri sözleşmeyi feshetmek hak ve yetkisine sahiptir. Yüklenicinin iflası, konkordato ilan etmesi, acze düşmesi hallerinde Arsa Sahipleri sözleşmeyi herhangi bir süre vermeden derhal feshedebilecektir.

Arsa Sahipleri veya Temsilcileri İşbu sözleşmeye uygun olarak mücbir sebepler dışında gerekli işbu sözleşmede belirtilen sürelerde yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde Yüklenici, keşide edeceği ihtarname ile 60 (Altmış) günlük süre vererek sözleşmeye aykırı durumun giderilmesini talep edecek olup belirtilen 60 (Altmış) gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı feshetmek hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda Yüklenici, uğrayacağı zarar ve ziyarı mahkeme bilirkişisi ile tespit ettirerek sözleşmeye uymayan Arsa Sahiplerinden tazmin etme hakkına sahip olacaktır.

19. SÖZLEŞMENİN İFASI SIRASINDA VE SONRASINDAKİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:

- 19.1** Apartmanın adı Temsilciler Heyeti ve Yüklenici tarafından belirlenecektir.
- 19.2** Yüklenici dilediği taktirde bina girişi ve cephesine uygun bir yere logosunu ve ismini belirten ve estetik olarak hazırlanmış tabelasını, inşaatın sonunda kalıcı olarak asacaktır.
- 19.3** Arsa Sahipleri, inşaat mahalline giriş çıkışlarında şantiye yetkilisinin almış olduğu güvenlik tedbirlerine uyacaktır. Yüklenici nezaretinde inşaat sahasına girilebilecektir.
- 19.4** Yükleniciye haklı bir sebeple olmaksızın ve yazılı beyan ve bildirimde bulunmaksızın işbu sözleşme ekinde örneği yer alan iki ayrı vekaleti (Müteahhide ve Temsil Heyetine Verilecek vekaletnameler) vermeyen veya verdikleri vekaletlerden herhangi birini veya tamamını, mahkeme kanalı ile yapılacak bilirkişi tespiti neticesinde oluşabilecek haklı bir sebebe dayanmaksızın azleden Arsa Sahipleri, her bir gün için Yükleniciye 5.000.TL (Beşbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemeyi ayrıca yine diğer her bir bağımsız bölüm arsa sahiplerine de her bir gün için 5.000.TL (Beşbin Türk Lirası) tutarında cezai şart olarak kabul ve taahhüt ederler.

19.5 İşbu sözleşmeyi imzalayan her bir Arsa Sahibi, işbu sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmeden başka bir Yüklenici ile sözleşme veya protokol imzalaması halinde Yükleniciye 2.000.000.TL (İkimilyon Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyecektir. Diğer taraftan işbu sözleşmeyi imzalayan Yüklenici, inşaatı yapmaktan vazgeçmesi halinde her bir Arsa Sahibine 2.000.000.TL tutarında cezai şart ödeyecektir.

19.6 Yüklenici dilediği takdirde, binanın yeniden yapılmasına engel teşkil edebilecek Arsa Sahiplerinin borçlarını ödeyerek yıkım veya yapım sürecini kesintisiz devam ettirebilir ve arsa sahibi adına ödenen bedel yasal faizi ile birlikte o arsa sahibinden talep edebilir, ödeyeceği kiralardan mahsup edebilir veya Arsa Sahibine teslim edeceği bağımsız bölümde Yapı Kullanma İzni (iskan) alımına engel teşkil etmeyecek olan eş değer tutardaki bir veya birkaç malzeme veya ürünü ilgili arsa sahibine eksik teslim edebilir.

20. YAZIŞMA VE TEBLİGAT :

Taraflar, Sözleşmenin ifa ve icrası amacıyla, fesih, ihbar, dönme gibi bozucu ve kurucu yenilik doğuran haklara ilişkin hususlar hariç olmak üzere, Yüklenici tarafından veya Yüklenici adına yapılacak tebligatların, Arsa Sahiplerinin yetkili kıldıkları Arsa Sahibi Temsilcilerinin tebligat adreslerine, vekaletnamede belirtilmiş adreslerine veya işbu sözleşmede belirtilmiş e-posta adreslerine tebliğ edilmesi ile tebligatın kendilerine de yapılmış sayılacağını, Yüklenicinin tebligat adresinin ise işbu sözleşmede belirtilen e-posta veya tebligat adreslerinin olduğunu ve Sözleşmeden doğan ilişki nedeniyle yapılacak her türlü yazışma ve tebligatın yine Sözleşmede saptanan bu adreslere yapılmasını, bu adreslerdeki değişiklikleri karşı tarafa yazılı olarak bildirmediikleri takdirde, sözleşmede yazılı adreslerine veya mernis adreslerine yapılacak tebligatın geçerli olacağını beyan ve kabul ederler.

21. SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI :

21.1. İşbu Sözleşme hükümlerinin tamamı ve ekleriyle birlikte, Tarafları ve Tarafların külli veya cüz'i haleflerini bağlayıcıdır. Arsa sahiplerinden herhangi biri veya birilerinin arsa payını satması durumunda satın alan yeni arsa payı sahibi işbu sözleşmeyi ve eklerini ve bundan sonra olabilecek tüm ek sözleşmeleri ekleri ile birlikte tümünden kabul etmiş sayılacak olup Yeni arsa sahipleri Yüklenicinin yazılı veya mail yolu ile talebi halinde, işbu sözleşmeyi tüm masrafları maliklere ait olmak üzere 7 (yedi) iş günü içerisinde Yüklenici ile karşılıklı olarak imzalayacaklar ve/veya işbu sözleşmede belirtilen vekâlet ve muvafakatları Yükleniciye vereceklerdir. Arsa Payını satan malik yeni arsa sahibinin işbu sözleşmeyi imzalaması ve işbu sözleşmede belirtilen vekaletleri yükleniciye ve Arsa Sahibi temsilcilerine ayrı ayrı vermesinden birinci derecede sorumlu olup yeni arsa sahibinin 7 (yedi) gün içerisinde belirtilen sözleşmeyi tüm masrafları kendine ait olmak üzere Yüklenici ile imzalamaması ve vekaletleri vermemesi halinde, Arsa payını satan malik Yükleniciye gecikilen her bir gün için 3.000.TL (Üçbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyeceği gibi yine diğer yandan her bir bağımsız bölüm için olmak üzere arsa sahibine her bir gün için 3.000.TL (Üçbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyecektir. Taraflardan herhangi birinin vefatı halinde varisler veraset işlerini, vesayet altına alınma, resmi olarak belgelendirilmiş ani oluşan sağlık problemine ilişkin mücbir sebepler dışında en geç 30 (otuz) gün içerisinde bitirmekle yükümlüdürler. Veraset ve intikal vergisi açısından doğan hak ve mükellefiyetler ise sadece ilgili tarafça karşılanacaktır. İşlemi geciktiren Arsa Sahipleri varisi, diğer maliklerin bundan dolayı uğrayacakları zarar ve ziyanını tazmin edeceklerdir. Yüklenici veya Arsa Sahipleri'nden herhangi biri fiil ehliyetini veya ayırt etme gücünü kaybettiği veyahut kısıtlandığı takdirde, kanuni temsilcileri işbu Sözleşmeyi aynen devam ettirmek mecburiyetindedir.

21.2. Varisler veya kanuni temsilciler, Yüklenici tarafından kendilerine yapılacak yazılı tebliğ akabinde, mücbir sebepler dışında en geç 7 gün içerisinde tüm masrafları da kendilerine ait olmak üzere mevcut yapının yıkılmasına ve inşaatın yapılmasına ilişkin yetkileri kapsayan

vekaleti ve Arsa Sahipleri Temsilcilerine devir, temlik vb. benzeri gerekli yetkileri içeren vekaletnameyi ve muvafakatnameyi noterden verecek olup ayrıca yine gerekmesi durumunda işbu sözleşmeyi Yüklenici ile karşılıklı olarak noterde imzalayacaktır. Aksi durumda, gecikilen her bir gün için Yükleniciye ve diğer her bir bağımsız bölüm için olmak üzere Arsa Sahibine 3.000.TL (Üçbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödeyecektir. Bu konudaki mücbir sebepler en fazla 5 (beş) ay süre için geçerlidir.

22. TEMİNAT:

22.1. Yüklenici, yapı ruhsatının alınmasını müteakiben 30 (Otuz) iş günü içerisinde inşaat yapımının teminatı olarak binanın bütün yapımını ve sözleşmede geçen maddi yükümlülüklerin tamamını kapsayacak şekilde bina tamamlama sigortası yaptıracak olup sigorta poliçesini Arsa Sahipleri Temsilcilerine teslim edecektir. Bina tamamlama sigortasına ilişkin oluşacak olan gider ve masrafların tamamı Yükleniciye aittir. Arsa Sahipleri bina tamamlama sigortasının kendi uhdelelerinde olduğunu ve yine gerekmesi durumunda bu konuda gerekli bilgi belge ve muvafakati ilgili belediye ve kurumlara ibraz edecektir.

22.2. İnşaat tamamlama Sigortasının yapılabilmesi veya geçerliliğinin sağlanabilmesi için ilgili sigorta firmasının sözleşmeye taraf olmasının gerekmesi durumunda, işbu sözleşmede taraf olacağını tüm taraflar kabul beyan ve taahhüt etmişlerdir.

22.3. Yüklenici, yukarıda belirtilen niteliklere haiz olacak şekilde Yapı ruhsatının alınmasını müteakip 30(Otuz) iş günü içerisinde bina tamamlama sigortasını yapılıp yapılmaması durumunda:

22.4. 22.1. maddede yer alan sürede bina tamamlama sigortasının yapılmamasını müteakip 7(Yedi) gün içerisinde Yüklenici, Arsa Sahipleri hesabına olmak üzere Arsa Sahipleri Temsilcileri adına, sözleşmeden doğan borç, yükümlülük ve taahhütlerinin teminatını teşkil etmek üzere, sözleşmedeki yükümlülükleri ve taahhütlerinden herhangi birini yerine getirmeyerek sözleşme hükümlerini ihlal etmesi halinde Arsa Sahibi Temsilcilerinin ilk istemi üzerine paraya çevrilebilir kesin ve süresiz nitelikte olmak üzere TL (.....Türk Lirası) tutarındaki Banka Teminat Mektubunu Arsa Sahipleri Temsilcilerine tutanak ile teslim edecektir.

22.5. Arsa Sahibi Temsilcileri, işbu sözleşmede tanımlandığı şekilde kaba inşaatın tamamlanmasını müteakiben ve Yüklenici'nin yazılı olarak talebi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde TL (.....Türk Lirası) tutarındaki teminat mektubunu tutanak ile Yüklenici'ye iade edecektir.

22.6. Arsa Sahibi Temsilcileri, işbu sözleşmede tanımlandığı şekilde Fiili Bağımsız Bölüm Tesliminin yapılmasını müteakiben ve Yüklenici'nin yazılı olarak talebi üzerine 10 (on) iş günü içerisinde TL (.....Türk Lirası) tutarındaki teminat mektubunu tutanak ile Yüklenici'ye iade edecektir.

22.7. Teminat Mektuplarının süreli olması durumunda en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır. Bu durumda Yüklenici süre bitimine 15 (onbeş) gün kalan teminat mektupları için en az 6 (altı) aylık süre uzatım yazısını veya en az 6 (altı) ay süreli yeni bir teminat mektubunu Arsa sahipleri temsilcilerine tutanak ile teslim edecektir. Teslim edilmemesi durumunda, herhangi ihtar gerek kalmaksızın Arsa sahipleri dilerse teminat mektubunu nakde çevirebilecektir.

22.8. Arsa Sahipleri veya Temsilcileri, mahkeme bilirkişisi marifeti ile eksiklik tespiti yaptırmak sureti ile Noter kanalıyla ihtarname çekmeden ve Yüklenici'ye eksikliklerin giderilmesi için işbu sözleşmede belirtilen ek süreyi vermeden, doğrudan Teminat

Mektubunu paraya çevirme yoluna gidemez. Böyle bir durumda Yüklenici yasal haklarını kullanarak bunu önleme yoluna başvurabilir ve uğrayacağı maddi ve manevi zararın tazminini talep edebilir.

- 22.9.** Arsa Sahipleri Temsilcileri ayrı ayrı hareket ederek Teminat Mektubunun paraya çevrilmesini isteyemez. Arsa Sahipleri Temsilcilerinin tamamının isteği ile Teminat Mektubunun paraya çevrilmesi talep edilebilir. Arsa Sahibi Temsilcileri, Yüklenici'nin yukarıda belirtilen yükümlülüklerini gerçekleştirdiği halde Teminat Mektuplarının yine yukarıda belirtilen süre içerisinde iadesini yapmadığı takdirde, iadeyi gerçekleştirmeyen Arsa Sahibi veya Arsa Sahibi Temsilcisi gecikilen her gün için Yüklenici'ye 5.000.TL (Beşbin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemesi yapacağı gibi diğer Arsa Sahiplerinin bu sebeple uğrayacağı zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.
- 22.10.** Arsa Sahiplerinin sözleşmenin ifasından kaynaklı zarara uğraması halinde Teminat Mektubu zararı ve cezai şartları karşılamak üzere Arsa Sahipleri Temsilcileri tarafından nakde çevrilir.
- 22.11.** Yüklenici, yukarıda belirtilen Teminat Mektuplarına ek olarak ilgili Belediye veya Bakanlığın talep ettiği gerekli tutardaki Banka Teminat Mektubunu, Yapı Ruhsatı alımı öncesinde ilgili Belediye'ye veya İdare'ye teslim edecektir. Bina tamamlama sigortası yapılması durumunda mevzuat gereği ilgili belediyeye teminat verilmeyecektir.

23. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI:

- 23.1.** Yüklenici, Sözleşmenin ifası amacıyla kendisi ile paylaşılan özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere paylaşmış olduğu tüm kişisel verilerin kendisi tarafından işlenmesine ve paylaşılmasına ilişkin olarak, kişilerin mahremiyetinin ve temel hak ve özgürlüklerinin korunmasına özen göstereceğini kabul ve taahhüt eder. Arsa Sahiplerine ait Gizli Bilgi'yi, hiçbir zaman, doğrudan veya dolaylı olarak (bağlı şirketleri, yan kuruluşları, ilişkili kişiler kanalı ile ve sair surette) işbu sözleşme kapsamındaki hizmetleri dışında ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kullanmamayı, hiçbir şekil ve surette üçüncü kişilere, kurum ve kuruluşlara açıklamamayı, vermemeyi, devir ve temlik etmemeyi, satmamayı ve sair surette kullanmalarına izin ve imkân vermemeyi, bunların kopyalarını almamayı, teşhir etmemeyi, yayımlamamayı, gerekli tüm tedbirleri almak suretiyle saklamayı, üçüncü kişilerin erişimini engellemeyi ve bu yükümlülükleri istihdam ettiği kişilerin, yöneticilerinin, ortaklarının ve varsa alt yüklenicilerinin de uymasını temin etmeyi kabul, taahhüt etmiştir.

24. YETKİLİ MAHKEME :

Uyuşmazlık halinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

25. SAİR HUSUSLAR:

- 25.1.** İnşaat tamamlandığında taraflar, Kat Mülkiyeti kanununun tüm hükümlerine ve vecibelerine, işbu sözleşmede yönetim planına yazılacağı belirtilen şartlara ve taraflarca oluşturulacak yönetim planına uymayı kabul ve taahhüt eder.
- 25.2.** Bu sözleşme ve ekleri birbirlerini tamamlar.
- 25.3.** Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerle ilgili olarak ilgili yasal mevzuatla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili yönetmelik ve şartnameleri uygulanacaktır.
- 25.4.** Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, cümlesinin, bölümünün geçersiz olması halinde, söz konusu geçersiz hüküm, cümle veya bölüm Sözleşme'nin diğer hükümlerini etkilemeyecektir. Ancak böyle bir geçersiz hüküm, işbu Sözleşmenin

temelini esaslı surette etkilerse, Taraflardan birisi işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

- 25.5.** Bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yetkilerin kullanılmaması bu haktan feragat veya diğer tarafın benzer kusurlarını peşinen kabul anlamına gelmez. Her iki taraf da bu yetkilerini ileride kullanma hakkını saklı tutar.
- 25.6.** Sözleşme, Teknik Şartname ve diğer ek ve belgelerin hükümlerinde değişiklik yapılması, yeni bir hüküm eklenmesi gerektiğinde yapılacak ek sözleşmeler noterde yapılırsa geçerli olacaktır.
- 25.7.** Taraflar arasında çıkacak her türlü uyuşmazlık yazılı delille ispat edilecektir. Tarafların birbirlerine gönderecekleri talep, itiraz, ihtar, bildirimin yazılı olarak yapılması (elektronik posta, taahhütlü posta veya noter gönderimi ile) gerekir.